



Auswärtiges Amt, 11013 Berlin

Per Postzustellungsurkunde

Dr. Artiom Kovnatsky
Dahlmannstraße 17
10629 Berlin

HAUSANSCHRIFT
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

POSTANSCHRIFT
11013 Berlin

TEL + 49 (0)30 18-17-6070
FAX + 49 (0)30 18-17-53351

REFERAT: R20-IFG

IFG-Anfragen@diplo.de
www.auswaertiges-amt.de

BETREFF **Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)**
HIER **Widerspruchsbescheid**
BEZUG Ihre Anfrage vom 18.04.2026
Mein Bescheid vom 12.05.2026, Gz.: 505-511.03 IFG 123-2026
Ihr Widerspruch vom 08.06.2026
ANLAGE -/-
GZ R20-511.03 IFG 123-2026 (bitte bei Antwort angeben)

Berlin, 2. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Kovnatsky,

auf Ihren Widerspruch vom 8. Juni 2026 gegen den Bescheid des Auswärtigen Amts vom 12. Mai 2026 ergeht folgender

Widerspruchsbescheid:

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.
2. Als Widerspruchsführer haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen.
3. Für diesen Widerspruchsbescheid wird eine Gebühr von 30,00 € festgesetzt..

Begründung:

I.

Mit Ihrem Antrag vom 18. April 2026 baten Sie im Anschluss an Ihre Kommunikation mit und zum Bürgerservice des Auswärtigen Amts um Folgendes (Ziff. 1.3 Ihres Antrags):

Gemäß § 1 Abs. 1 IFG beantrage ich Zugang zu allen als nicht geheim eingestuften internen Analysen, Bewertungen, Vermerken und Korrespondenzen bezüglich:

- meiner ursprünglichen Anfrage,
- dem zugehörigen Ticket,
- den darin dargelegten Menschenrechtsbedenken,

- dem Umgang mit den eingereichten Beweisen. Sollten Dokumente als geheim eingestuft sein, fordern ich den spezifischen Grund für jede Einstufung (§ 3 IFG i. V. M. § 9 IFG). Jede Verweigerung ist förmlich zu begründen.

Darüber hinaus forderten Sie das Auswärtige Amt zur Wiedereröffnung des Vorgangs zu einer Bürgeranfrage (Ziff. 1.1 Ihres Antrags) sowie zur Aufklärung der Schließung des Tickets zu dieser Anfrage (Ziff. 1.5), zur Weiterleitung der von Ihnen bereitgestellten Dokumente (Ziff. 1.2 Ihres Antrags) und zur Erstellung eines Berichts über den Umgang mit den von Ihnen eingereichten Dokumenten (Ziff. 1.4 Ihres Antrags) auf.

Mit Bescheid vom 12. Mai 2026 wurde Ihr Antrag auf Informationszugang nach dem IFG mit Verweis auf das Fehlen amtlicher Informationen gem. § 2 Ziffer 1 IFG abgelehnt.

Gegen diese Entscheidung erhoben Sie am 8. Juni 2026 Widerspruch.

Sie rügen hierin eine „unvollständige Bescheidung“ und sehen darin einen Verstoß gegen § 39 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Zudem stehe die Aussage, es lägen keine amtlichen Informationen im Sinne von § 2 Ziffer 1 IFG vor, „im offenkundigen Widerspruch“ zu der „Aktenlage“. Sie bitten darüber hinaus um weitere Erläuterungen, Weiterleitungen einzelner Daten bzw. Dokumente sowie Stellungnahmen und setzen eine 14-tägige Frist.

II.

Ihr fristgerecht erhobener Widerspruch ist zulässig, aber nach erneuter Überprüfung der Sach- und Rechtslage nicht begründet.

Im Rahmen einer IFG-Anfrage ist allein über einen Anspruch nach § 1 Abs. 1 S. 1 IFG zu entscheiden. Gem. § 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder gegenüber den Behörden Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, sofern nicht ein Ausnahmetatbestand gem. §§ 3 – 6 IFG zum Schutz anderer Rechtsgüter vorliegt. Ein solcher Anspruch setzt allerdings voraus, dass amtliche Informationen im Sinne des § 2 IFG bei der Behörde tatsächlich vorliegen. Bezüglich Ihres Begehrens unter Ziff. 1.3 des Antrags liegen keine entsprechenden Informationen vor. Für Ihr darüberhinausgehendes Begehren (Ziff. 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5) ist § 1 Abs. 1 S. 1 IFG keine geeignete Anspruchsgrundlage. Dieses Begehren richtet sich nicht, wie § 1 Abs. 1 S. 1 IFG es ermöglicht, auf den Zugang zu vorhandenen Informationen, sondern auf die Herstellung neuer Informationen oder auf die Weiterleitung der von Ihnen vorgelegten Dokumente.

Im Einzelnen:

1. Fehlende amtliche Informationen

Die von Ihnen unter Ziff. 1.3 Ihres Antrags begehrten Informationen gibt es nicht. Ihre Anfrage unter Ziff. 1.3 bezieht sich auf den „Zugang zu [...] Analysen, Bewertungen, Vermerken und Korrespondenzen“ zu Ihrer Anfrage innerhalb des Auswärtigen Amts. Es liegen allein die von Ihnen mit Ihren Anfragen und angehängten Dokumenten selbst eingebrachten Informationen, die Ihnen gegenüber kommunizierte Weiterleitung Ihrer Anfrage an das Länderreferat sowie Informationen aus der direkten Kommunikation mit Ihnen vor. Diese Informationen sind Ihnen bereits bekannt und nicht Gegenstand Ihres Antrags unter Ziff. 1.3. Darüber hinaus sind keine weiteren Informationen vorhanden. Dies entspricht dem üblichen Umgang mit Bürgeranfragen, für deren Beantwortung regelmäßig keine Analysen, Bewertungen oder Vermerke erstellt werden.

Das Auswärtige Amt erhält rund 260.000 schriftliche Bürgeranfragen pro Jahr. Um diese Masse an Anfragen möglichst effektiv zu bewältigen, nutzt das Auswärtige Amt das Anfragemanagementsystem FACIL, welches mit automatisierten Standardhinweisen die Bearbeitung erleichtern soll.

Sofern Sie mit Verweis auf den Überblick zum Anhang Ihrer Bürgeranfrage (S. 20 und 50 Ihres Widerspruchs) eine andere Aktenlage annehmen, trifft dies nicht zu. Der von FACIL automatisch generierte Anhang listet lediglich die von Ihnen selbst an Ihre Anfragen angehängten und insofern bekannten Dokumente sowie einzelne Bearbeitungsschritte auf. Mit der Ticketerstellung und internen Weiterleitung gingen weder inhaltliche Korrespondenzen einher, noch wurden andere Informationen als die Ihnen bereits bekannte und nicht von Ihrer Anfrage umfasste Kommunikation generiert.

Gleiches gilt für den von Ihnen angesprochenen, wiederum automatisch generierten Löschhinweis in einer E-Mail (z. B. S. 11 f., 16 f.). Dieser ist ein von FACIL automatisch erstellter Hinweis, der die bearbeitenden Fachreferate daran erinnern soll, bei Beantwortung der Bürgeranfrage gegebenenfalls entstehenden internen E-Mailverkehr nicht mit herauszugeben. Dieser Standardhinweis wurde ohne jeglichen Bezug zu Ihrer konkreten Anfrage erstellt und kam in Ihrem Fall nicht zum Tragen. Vielmehr enthielt die Antwort an Sie noch alle durch die interne Kommunikation entstandenen Inhalte und Informationen.

2. Ihr Begehren in Ziff. 1.1, 1.2, 1.4 sowie 1.5 des Antrags

Soweit Sie mit Ihrem Begehren in den Ziff. 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 zur Erstellung von Berichten oder Stellungnahmen sowie zur Weiterleitung von Dokumenten an andere Stellen auffordern, kann dies nicht von einem Anspruch gem. § 1 Abs. 1 S. 1 IFG umfasst sein. Ein Anspruch gem. § 1 Abs. 1 S. 1 IFG richtet sich allein auf den Zugang zu bereits vorhandenen Informationen. Ihr Begehren ist mit der Herstellung neuer Dokumente bzw. der Weiterleitung von Dokumenten auf ein anderes behördliches Handeln gerichtet.

3. Verstoß gegen § 39 Abs. 1 VwVfG

Der Bescheid vom 12. Mai 2026 erfüllte auch das Begründungserfordernis aus § 39 Abs. 1 VwVfG, das einzig vorgibt, dass die wesentlichen Gründe einer Entscheidung mitzuteilen sind. Mit Blick auf Ihr Begehren auf Zugang zu amtlichen Informationen nach dem IFG wurde Ihnen mit Verweis auf das Fehlen entsprechender Informationen der entscheidende Grund für die Ablehnung Ihres Antrags mitgeteilt.

4. 14-tägige Frist

Die von Ihnen gesetzte 14-tägige Frist ist für die Bearbeitung Ihres Widerspruchs nicht verbindlich. Das Gesetz sieht für die Entscheidung über einen Widerspruch gem. § 75 S. 2 VwGO eine Frist von drei Monaten vor. Sie kann nicht einseitig durch Sie als Widerspruchsführer geändert werden.

III.

Die Kostenentscheidung nach § 73 Abs. 3 Satz 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ergeht gemäß § 80 VwVfG.

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 10 IFG i. V. m. § 1 Abs. 1 der Informationsgebührenverordnung (IFGGebV). Entsprechend Nr. 5 der Anlage zu § 1 Abs. 1 IFGGebV ist bei vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Widerspruchs eine Gebühr von mindestens 30,00 € zugrunde zu legen. Hier ist eine Gebühr von 30,00 € festgelegt worden.

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag i. H. v. 30,00 € innerhalb von vier Wochen auf das Konto der Bundeskasse:

Name der Bank:	Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig
Kontoinhaber:	Bundeskasse
IBAN:	DE38 8600 0000 0086 0010 40
BIC:	MARKDEF1860

Als **Verwendungszweck** geben Sie bitte an: **Kassenzeichen 880801026565, R20-511.03 IFG 123-2026 IFG.**

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Adams

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung):

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben werden.